



PUTUSAN

Nomor 3488 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HELMY JOHAR, bertempat tinggal di Ruko Tipar Gede, Nomor 13-14, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat (d/a bertempat tinggal di Jalan RA Kosasih Ngaweng, RT 003, RW 009, Cibeureum Hilir, Ciberum, Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Padlilah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Genteng Puri Residence B-5, Pabuaran Warudoyong, Sukabumi 43133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;
Pemohon Kasasi II;

Lawan

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, dalam hal ini melalui Cabangnya di BGR-Sentul berkedudukan di Plaza Niaga 1 Blok A, Nomor 1, Bogor, diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Noviady Wahyudi, selaku Para Direktur PT Bank Cimb Niaga, Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., Sp-1, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sumbawa, Nomor 93, Bandung, 40133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NOTARIS LUCIANA TIRTAMAN, S.H.**, berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 54, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023



2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, RT 01/RW 05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Siliwangi, Nomor 127, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 015/PK/498/2/11/12 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 November 2012;
- 3) Menyatakan Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4) Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan yang merugikan Penggugat sebesar:

Kerugian materiil:

jumlah yang telah dibayar Rp2.207.044.200,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih dari penentuan limit terhadap nilai jaminan yang disepakati sebesar Rp801.000.000,00 (delapan ratus satu juta rupiah);

Kerugian Imateril dianggap setara dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- 5) Memutuskan Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar total kerugian Penggugat sebesar Rp6.008.044.200,00 (enam miliar delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 6) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- 7) Menyatakan tidak sah lelang yang dilakukan tergugat pada 7 Februari 2022 dan lelang tanggal 28 Juni 2022;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah serta berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah toko sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 998/Tipar dengan luas tanah 74 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Tipar dengan luas tanah 74 m² dan luas bangunan 444 m² terletak di Jalan Tipar Gede, Nmor 13-14 Tipar, Citamiang, Sukabumi;
- 9) Menyatakan Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan yang memutus perkara ini;
- 10) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Atau:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perihal eksepsi kewenangan relatif;
2. Perihal surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa (surat kuasa khusus Penggugat mengandung cacat formil);
3. Perihal gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Perihal gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Skb, tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat pada *point* 2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 110/PDT/2023/PT BDG, tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Skb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Maret 2023 dengan Nomor 110/PDT/2023/PT.BDG dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 April 2023 dan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sukabumi) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak lengkap dan tidak cermat karena tidak menyebutkan tentang pokok sengketa, objek sengketa dan kapasitas pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat berdasar dan beralasan untuk dinyatakan cacat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HELMY JOHAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELMY JOHAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3488 K/Pdt/2023